I. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para el trámite de las actas de suspensión, ampliación de la suspensión y reanudación de la ejecución para los contratos de obra e interventoría, relacionado con los siguientes formatos:

MEPI-MN-IN1-11-FR-1: Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión Contrato de Obra.
MEPI-MN-IN1-11-FR-2: Acta de Suspensión o Ampliación de la Suspensión Contrato de Interventoría.
MEPI-MN-IN1-11-FR-3: Acta de Reanudación Contrato de Obra.
MEPI-MN-IN1-11-FR-4: Acta de Reanudación Contrato de Interventoría.

II. ALCANCE

El presente instructivo aplica a las actividades que se deben adelantar para el trámite de las actas de suspensión, ampliación de la suspensión y reanudación de los contratos de obra e interventoría suscritos por la Entidad.

III. GENERALIDADES

1. La información solicitada en los formatos que hacen parte del presente instructivo debe ser diligenciada en su totalidad por el Contratista e Interventor. Cuando la información no aplique se indica con N/A.

2. Las notas contenidas en los formatos del presente instructivo deben ser tenidas en cuenta para todos los efectos contractuales correspondientes.

3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida en los formatos descritos, por la información cargada y publicada en la plataforma del SECOP. Así mismo, corresponde al Interventor y al Contratista realizar el seguimiento y control de la información publicada en la plataforma.

4. La suspensión del contrato se tramita cuando se configuren situaciones de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público, que imposibiliten temporalmente la ejecución del contrato. Estas situaciones deben ser justificadas y soportadas por parte del Contratista, revisadas y avaladas por la Interventoría y aprobadas por el funcionario competente para suscribir el acta de conformidad con la delegación de funciones vigente.

5. El Acta de Suspensión debe establecer la fecha prevista de reanudación de la ejecución del contrato. En el evento de requerirse un mayor plazo de suspensión debe tramitarse el Acta de Ampliación del plazo de suspensión, estableciéndose la nueva fecha prevista de reanudación.

6. La suspensión del contrato de interventoría conlleva a la suspensión simultánea del contrato de obra.

7. No se entiende suspendido y reanudado el contrato sin la firma en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, del funcionario del INVIAS facultado para suscribir el acta de acuerdo con la delegación de funciones de la entidad.

8. Para la conformación y entrega del expediente contractual, el Interventor debe ceñirse a los lineamientos que determine la Entidad a través de las dependencias competentes encargadas de administrar y custodiar los expedientes contractuales, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – OTIC.

IV. ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-11-FR-1 E INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-11-FR-2

1. Cuando se presenten situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o de interés público el Contratista debe solicitar a la Interventoría mediante documento escrito radicado, el trámite de la suspensión con la correspondiente justificación. A su vez la interventoría debe presentar mediante documento escrito radicado al Supervisor del Contrato de Interventoría, la solicitud de suspensión de la ejecución del contrato de interventoría, con la correspondiente justificación.

2. Recibida la solicitud del Contratista y analizada y aprobada por la Interventoría, esté debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 consignando las causales de suspensión plenamente justificadas con el concepto detallado del Interventor y una vez diligenciado debe remitir este formato de manera digital al Supervisor del Contrato de Interventoría. Recibida la solicitud del Interventor y analizada y aprobada por el Supervisor del Contrato de Interventoría, esté debe diligenciar el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-2 consignando las causales de suspensión plenamente justificadas con el concepto detallado del Supervisor del Contrato de Interventoría.

3. Una vez revisada la información consignada en los formatos de Suspensión por parte del Supervisor del Contrato de Interventoría, esté debe remitirlos de manera digital a la Unidad Ejecutora correspondiente para continuar con el trámite de aprobación y suscripción de las Actas de Suspensión en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

4. Recibidos los formatos digitales por parte de la Unidad Ejecutora y revisada la información contenida en los mismos, estos deben ser cargados en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente, para su suscripción por parte del funcionario competente del Instituto según la resolución de delegación de funciones vigente y posteriormente para el trámite de firmas por parte del Contratista y del Interventor, según el caso.

5. La fecha de suspensión debe corresponder con la fecha de suspensión indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el formato.

6. En el evento de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Suspensión, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

7. Los originales de los formatos diligenciados deben ser remitidos por el Interventor y el Supervisor a la

Unidad Ejecutora y de allí enviados al archivo de gestión de cada contrato.

8. Para obtener la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual se tiene en cuenta que la fecha de suspensión, que corresponde a la fecha de suscripción del acta a través de la plataforma del SECOP, se contabiliza como día no trabajado y la fecha de reanudación se contabiliza como día trabajado.

9. El plazo contractual se considera suspendido con las firmas del Contratista o del Interventor según el caso y el funcionario de INVIAS facultado para suspender según la delegación de funciones vigente.

10. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA o el INTERVENTOR, según el caso, se obligan a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

11. En el evento de requerirse ampliar el periodo de suspensión se debe suscribir nuevamente el formato MEPI-MN1-IN-11-FR-1 y/o MEPI-MN1-IN-11-FR-2 indicando el número del Acta de Suspensión (1, 2, 3, etc.) y el número de la ampliación de la suspensión respectiva (1, 2, 3, etc.).

V. ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA MEPI-MN1-IN-11-FR-3 E INTERVENTORÍA MEPI-MN1-IN-11-FR-4

1. El contrato se reanuda en la fecha indicada en el Acta de suspensión sin que sea necesaria la elaboración y suscripción de un acta de reanudación.

2. En el evento en que las causales de suspensión cesen con anterioridad a la fecha de reanudación indicada en el Acta, el Interventor para el caso del contrato de obra y el Supervisor del contrato de interventoría para el contrato de interventoría deben diligenciar y suscribir respectivamente los formatos MEPI-MN1-IN-11-FR-3 ACTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA y MEPI-MN1-IN-11-FR-4 ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA, caso en el cual se considera reanudado el plazo contractual con las firmas digitales del Contratista o del Interventor según el caso y el funcionario de INVIAS facultado para suspender según la delegación de funciones vigente, en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

3. La fecha de reanudación debe corresponder con la fecha de reactivación indicada en la plataforma del SECOP; en consecuencia prima la fecha indicada en la plataforma sobre la señalada en el formato.

4. En caso de que los representantes legales del Contratista o del Interventor otorguen poder para suscribir las Actas de Reanudación, este documento debe ser publicado igualmente en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II o la versión que se encuentre vigente.

5. Para obtener la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual se tiene en cuenta que la fecha de suspensión, que corresponde a la fecha de suscripción del acta a través de la plataforma del SECOP, se contabiliza como día no trabajado y la fecha de reanudación que corresponde a la fecha de suscripción del acta de reanudación en la plataforma del SECOP, se contabiliza como día trabajado.

6. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA o el INTERVENTOR, según el caso, se obligan a presentar al Instituto para su aprobación los certificados de modificación de la garantía única y el seguro constituidos, en los cuales se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarrea el inicio de las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.

7. Los originales de los formatos diligenciados deben ser remitidos por el Interventor y el Supervisor a la Unidad Ejecutora y de allí enviados al archivo de gestión de cada contrato.

VI. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA DE MODIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	30 de diciembre de 2016	Alineación con el nuevo modelo Integrado de Gestión, Mapa de procesos, Proceso Gestión de la Infraestructura Vial. Instructivo que reemplaza MSE-IN-10 y Formatos que reemplazan MSE-FR-17, MSE-FR-17-1, MSE-FR-18 y MSE-FR-18-1.
1	Enero de 2021	Alineación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y ajuste al Decreto 1292 de 2021. Instructivo que reemplaza MINFRA-MN-IN-11 y Formatos que reemplazan MINFRA-MN-IN-11-FR-1, MINFRA-MN-IN-11-FR-2, MINFRA-MN-IN-11-FR-3 y MINFRA-MN-IN-11-FR-4.